

Тема № 1:

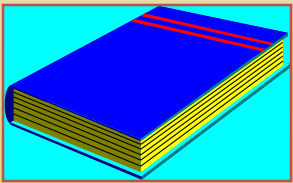
Режим секретности. Структурные подразделения по защите государственной тайны в системе МЧС России

Занятие № 2:

Основные нормативные-правовые документы, определяющие деятельность в области защиты гостайны

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:

1. Довести перечень основных документов в области защиты государственной тайны, подлежащих рассмотрению в рамках изучения дисциплины.
2. Ознакомить с содержанием отдельных документов из перечня.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и др.

1 учебный вопрос:



Нормативно-правовые основы, определяющие регулирование в области защиты гостайны

Все нормативные правовые акты подразделяются на две большие группы: **законы** и **подзаконные акты**.

Все действующие законы группируются следующим образом:

- *основные законы* (Конституция Российской Федерации, Конституции республик в составе Российской Федерации, Уставы иных субъектов Российской Федерации);
- *федеральные конституционные законы* (их наличие предусмотрено непосредственно Конституцией Российской Федерации);
- *федеральные законы*;
- *законы, принятые законодательными органами субъектов Российской Федерации*.

Видами подзаконных нормативных правовых актов являются:

- Указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации и постановления правительств субъектов Российской Федерации;
- приказы и другие виды актов, издаваемых в министерствах и ведомствах (директивы, инструкции, наставления и т.п.);
- локальные акты (издаются различными организациями для регламентации своих внутренних вопросов и распространяются на членов этой организации).

ИЕРАРХИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Конституция Российской Федерации



Конституция Российской Федерации является основой всего текущего законодательства в государстве, в т.ч. и в области защиты государственной тайны.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;

Федеральный закон Российской Федерации от 15 августа 1996 г. № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

Указ президента Российской Федерации от 30 ноября 1995г. №1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

Указ президента Российской Федерации от 16 августа 2004г. №1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю»;

Указ президента Российской Федерации от 6 октября 2004г. №1286 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. № 132 «Об утверждении Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности»

Приказ МЧС России от 26 апреля 2005 г. № 345 «Об утверждении Инструкции о порядке получения паспортов и оформления разрешений на выезд из Российской Федерации военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, военнослужащих и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и лиц гражданского персонала системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

Приказ МЧС России от 14 октября 2019 г. № 581 «О порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (вместе с "Порядком передачи служебной информации ограниченного распространения другим органам и организациям", "Порядком снятия пометки "Для служебного пользования" с носителей информации ограниченного распространения")

2 учебный вопрос:



**Основное содержание законов и
подзаконных актов, определяющих
регулирование в области защиты
гостайны**

ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТАЙНЕ»



В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

от 06.10.1997 № 131-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 11.11.2003 № 153-ФЗ,
от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2007 № 294-ФЗ,
от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 18.07.2009 № 180-ФЗ, от 15.11.2010 № 299-ФЗ,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 08.11.2011 № 309-ФЗ,
от 21.12.2013 № 377-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ,

с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ
от 27.03.1996 № 8-П

Москва, 2017

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г.

№ 5485-1 «О государственной тайне»

регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.

Структура документа:

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Раздел III. ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ И ИХ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ

Раздел IV. РАССЕКРЕЧИВАНИЕ СВЕДЕНИЙ И ИХ НОСИТЕЛЕЙ

Раздел V. РАСПОРЯЖЕНИЯ СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Раздел VI. ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Раздел VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Государственная тайна - защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Допуск к государственной тайне - право лица на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятия, учреждения и организации - на проведение работ, связанных с использованием таких сведений, которое оформляется (переоформляется) в установленном порядке;

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, - санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну.

Гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него.

Режим секретности - совокупность требований, правил, организационных, технических и иных мер, направленных на защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Сущность государственной тайны, необходимость сохранения ее в секрете, потребовали принятия целого комплекса мер, названного в ст. 2 Закона РФ "О государственной тайне" системой защиты государственной тайны.

Система защиты государственной тайны – совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях.

Основную роль в создании правовых механизмов системы защиты государственной тайны играют органы государственной власти Российской Федерации.

Система органов, обеспечивающих охрану государственной тайны, включает в себя:

- Федеральное Собрание РФ;
- Президента РФ;
- Правительство РФ;
- органы государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ;
- ФСБ, Минобороны России, Службу внешней разведки, судебную власть.



Президент Российской Федерации:

- утверждает государственные программы в области защиты государственной тайны;
- утверждает по представлению Правительства Российской Федерации состав, структуру межведомственной комиссии по защите государственной тайны и положение о ней;
- утверждает по представлению Правительства Российской Федерации Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, а также Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне;

.....



Правительство Российской Федерации:

организует исполнение Закона Российской Федерации "О государственной тайне";

представляет на утверждение Президенту Российской Федерации состав, структуру **межведомственной комиссии по защите государственной тайны и положение о ней**;

представляет на утверждение Президенту Российской Федерации **Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне**;

устанавливает **порядок разработки Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне**;

организует разработку и выполнение государственных программ в области защиты государственной тайны;

определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты государственной тайны в аппарате Правительства Российской Федерации;

устанавливает **порядок предоставления социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны**;

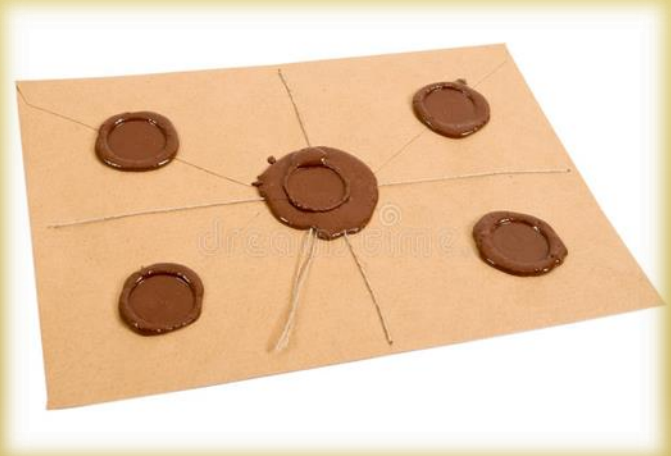
устанавливает порядок определения размеров ущерба, наступившего в результате несанкционированного распространения сведений, составляющих государственную тайну, а также ущерба, наносимого собственнику информации в результате ее засекречивания;

.....



Ст.5 Перечень сведений, составляющих государственную тайну:

- 1) Сведения в военной области;
- 2) Сведения в области экономики, науки и техники;
- 3) Сведения в области внешней политики и экономики.
- 4) Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты.



**Самостоятельная работа с документом! Раскрыть каждый пункт 2-3-мя подпунктами!!!*

Ст.7 Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения:

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;
- о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;
- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации;
- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами;
- составляющие информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию).

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений либо о включении их в этих целях в носители сведений, составляющих государственную тайну, несут **уголовную, административную или дисциплинарную ответственность** в зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам материального и морального ущерба.

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ:

- Изучить материалы занятия.
- Используя рекомендованную нормативно-правовую базу и конспект, подготовиться к комплексному опросу по изученному материалу.
- Законспектировать положения ст.5 ФЗ №5485-1.